

Pengantar Fiqh Jual Beli

مقدمة فقه البيوع

Ammi Nur Baits

Fiqh Jual Beli

Definisi

Jual beli (Ba'i) dari kata al-ba'a (الْبَيْع) = depa, jarak antara dua telapak tangan ketika dibentangkan.

Kaitan: karena dalam jual beli, orang mengulurkan depannya untuk mengambil dan menerima barang.

Hukum Asal

Hukum asal jual beli adalah mubah.

Karena itu, tidak dihukumi terlarang kecuali jika ada dalil.

Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah: 275)

Dari Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Dua orang yang saling jual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah. (Muttafaq alaih)

Pembagian Jual Beli

Pertama, dilihat dari alat tukarnya,

1. Tukar menukar uang dengan barang
2. Tukar menukar barang dengan barang (barter). Disebut bai' muqayadhadh
3. Tukar menukar uang dengan uang. Disebut as-Sharf.

Kedua, dilihat dari waktu penyerahan

1. Sama-sama tunai. Uang tunai, barang tunai
2. Uang tunai, barang tertunda. → jual beli salam
3. Uang tertunda, barang tunai. → jual beli kredit (taqsith)
4. Uang tertunda, barang tertunda → jual beli utang dengan utang (Bai' kali' bil kali')

Tiga pertama hukumnya halal, dan yang terakhir hukumnya haram.

Ketiga, dilihat dari cara menentukan harga

1. Bai' Musawamah: penjual tidak menyebutkan harga modal. Tapi dia langsung tetapkan harga jual
2. Bai' al-Amanah: penjual menyebutkan harga modal. Ada 3
 - a. Murabahah: penjual menetapkan keuntungan
 - b. Wadhi'ah: dijual lebih murah dari pada harga modal
 - c. tauliyah : dijual seharga yang sama dengan harga modal

Rukun Jual Beli

1. al-Aqidan: Dua pihak yang melakukan akad: penjual dan pembeli
2. al-Ma'qud 'alaih: Alat akad: uang dan barang
3. Shighat akad: ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan tanpa paksaan.

Shighat Akad ada 2:

1. Shighat secara lisan: ijab qabul.
2. Shighat dengan perbuatan atau isyarat. Disebut *Bai' Mu'athah*.

Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual belinya dinilai sah.

Pertama, dilakukan saling ridha antara penjual dan pembeli Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (an-Nisa: 29)

Dari Abu Said al-Khudri, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda,
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual beli harus dilakukan saling ridha. (Ibn Majah, Ibn Hibban dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

➔ Rukun Ridha

Rukun ridha:

Para ulama menyebutkan, rukun saling ridha ada 2:

[1] Ilmu (mengetahui dan menyadari) dan

[2] al-ikhtiyar (tidak ada paksaan). Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah,

الإكراه يسقط الرضا

Unsur paksaan, menggugurkan ridha. (Mudzakarah Qawaid fi al-Buyu', Dr. Sulaiman ar-Ruhaili, hlm 117).

Kedua, penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi (Jaiz at-Tasharruf).

Seseorang disebut memiliki *ahliyah fi tasharruf* ketika baligh, berakal, dan rasyid (dewasa dalam harta). Anak kecil, atau yang tidak dewasa, tidak boleh melakukan transaksi, kecuali atas izin dan pengawasan walinya.

Allah berfirman,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang bodoh, yang harta itu Allah jadikan sebagai penopang hidup kalian. (an-Nisa: 5)

Allah juga berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (an-Nisa: 6)

Ketiga, orang yang akad harus pemilik, atau mewakili pemilik Karena seseorang tidak boleh men-transaksikan milik orang lain. Baik menjual barang orang lain maupun membeli dengan uang orang lain. Dari Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu." (Ahmad, Abu Daud, dan dishahihkan Syaib al-Arnauth)

Jika seseorang menjual barang orang lain dengan seizinnya hukumnya boleh. Disebut juga *tasharruf al-Fudhuly*.

Keempat, barang yang dijual, manfaatnya mubah

Dari Ibn Abbas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Apabila Allah mengharamkan sekelompok kaum untuk makan sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. (Baihaqi dalam as-Shugra)

Semua yang suci, halal dimanfaatkan. Nabi saw bersabda,

ثَمَنُ الْكَلْبِ حَيْثُ

"Hasil penjualan anjing itu najis." (Muslim)

Kelima, barang memungkinkan untuk diserahkan-terimakan

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar. (Muslim, Nasai, dll)

Keenam, barang harus diketahui ketika akad

Untuk mengetahui barang, bisa dg 2 cara

[1] Dengan melihat langsung

[2] Dengan memahami kriteria dan ciri barang

Dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Bahwa Rasulullah saw melarang jual beli janin yang masih ada di kandungan. (Bukhari & Muslim)

Ketujuh, harga barang telah ditentukan ketika akad

Dari Abu Hurairah,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (Ahmad & Nasai)

Kaidah: Yang Penting Yakin, Tidak Melanggar

Yang Penting Yakin, Tidak Melanggar

Syaikhul Islam mengatakan,

فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَعَاقدُوا بَيْنَهُمْ عَقُودًا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ جَمِيعًا فِيمَا أَعْلَمَهُ يُصَحِّحُونَهَا إِذَا لَمْ يَتَعَاقدُوا تَحْرِيمَهَا وَإِنْ كَانَ الْعَاقدُ حِينَ إِذْنٍ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ تَحْلِيلَهَا لَا بِالْجَهْدِ وَلَا بِتَقْلِيدِ

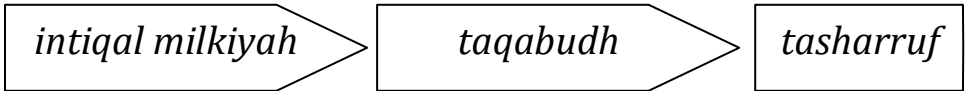
Kaum muslimin, ketika mereka melakukan akad, mereka tidak tahu apakah itu halal ataukah haram. Dan para ulama semuanya – menurut yang saya tahu – menilai sah transaksi ini. Selama mereka tidak melakukan transaksi yang haram. Meskipun orang yang melakukan akad, ketika dia dibolehkan untuk berakad, dia tidak tahu kehalalannya, baik dengan ijtihad maupun dengan mengikuti ulama. (al-Qawaid an-Nuraniyah, hlm. 206)

Serah Terima Barang (*Taqabudh*)

Konsekuensi Jual Beli = pemindahan kepemilikan barang (*intiqa*l *milkiyah*), dari penjual ke pembeli.

Pemindahan kepemilikan sejak akad jual beli, meskipun belum ada *taqabudh* (serah terima)

Hirarki tahapan:



Hukum Setelah *Taqabudh*

Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya *taqabudh*

Pertama, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual ulang.

Sebelum terjadi *taqabudh*, barang tidak boleh dijual.

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhum*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

Siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual, sampai dia terima.
(Bukhari & Muslim)

Kata Ibnu Abbas,

وَأَخِيبُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

Saya menduga, barang yang lain seperti makanan. (Ahmad & Muslim)

→ Hikmah larangan

Ketika barang belum diserahkan-terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual pertama. Ketika sudah ada pembeli kedua, bisa jadi penjual pertama tahu keuntungan pembeli pertama, hingga timbul sakit hati atau terjadi sengketa antara penjual pertama dengan pembeli pertama.

Sementara syariat, menjauhkan setiap pemicu sengketa dan permusuhan dalam muamalah.

(Mukadimah Muamalah Maliyah, Dr. Yusuf as-Syubili, hlm. 7)

Kedua, tanggung jawab barang berpindah

Sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual.

Apapun resiko yang terjadi, penjual yang nanggung. Kecuali:

[1] Kerusakan itu karena ulah pembeli

[2] Pembeli memungkinkan utk membawa barang, namun dia ingin merepotkan penjual. Sehingga tanggung jawab barang kembali ke pembeli, krn dia tidak mau merawat barangnya.

Kapan Taqabudh Terjadi?

Pada dasarnya, batasan terjadinya taqabudh, kembali kepada urf yang ada di masyarakat. Yang intinya telah keluar dari wilayah penjual. Sehingga ini berbeda-beda antara satu benda dengan barang lainnya,

[1] Taqabudh tanah atau rumah adl dengan menyerahkan sertifikat dan mengizinkan pembeli untuk memanfaatkan.

[2] Taqabudh emas atau mata uang, dengan dipegang tangan.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ

Emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama kadarnya dan dari tangan ke tangan (tunai). (Bukhari & Muslim)

[3] Makanan dan komoditas lainnya, disebut taqabudh jika sudah dipindahkan ke wilayah pembeli.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَبْعُهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

“Jangan kamu jua, sampai kamu terima barang itu.” (Nasai dan dishahihkan al-Albani)

Hak Khiyar

Khiyar secara bahasa diambil dari kata ikhtiyar [الاختيار] yang artinya memilih.

Secara istilah, khiyar dalam akad jual beli berarti hak orang yang akad untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya. (Fiqh Sunah, 3/109)

Khiyar mendapatkan porsi pembahasan khusus dalam fiqh jual beli, mengingat ini bagian penting dalam jual beli. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, selama tidak berpisah.”
(Bukhari & Muslim)

Tujuan besar khiyar adalah menjaga hak penjual dan konsumen, tidak ada istilah menyesal, benar-benar atas kerelaan pribadi, sehingga bisa dipastikan, jual beli ini benar-benar saling ridha. (Mukadimah fi Mu'amalah Maliyah, Dr. Yusuf as-Syubili, hlm. 8)

Macam-macam Khiyar

Ada banyak macam khiyar, dan secara umum bisa kita kelompokkan menjadi 4:

Pertama, Khiyar Majlis

Khiyar ini wajib ada dalam setiap jual beli. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang orang yang akad secara sengaja menghindari khiyar majlis.

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, selama tidak berpisah, kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyar hingga setelah berpisah. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya.” (HR. Abu Daud 3456, Nasai. 4488. Dihasankan al-Hafidz Abu Thohir).

Masa khiyar majlis

- Batasan yang diberikan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sampai mereka berpisah.
- Bentuk perpisahan berbeda-beda tergantung fasilitas transaksinya
- Jual beli online masa khiyar majlisnya berbeda dengan jual beli offline

Kedua, Khiyar Syarat

Kedua pelaku akad atau salah satunya mengajukan syarat khiyar selama batas tertentu.

Hakekat khiyar syarat adalah perpanjangan khiyar majlis, berdasarkan kesepakatan.

Dalil Khiyar Syarat

Hadis dari Amr bin Auf , bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَرَمَ حَلَالًا أَوْ شَرَطَ أَحَلَ حَرَامًا

"Kaum muslimin harus mengikuti syarat (kesepakatan) diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (Baihaqi dalam as-Sughra)

Aturan berlaku selama masa khiyar

1. Selama rentang masa khiyar, pembeli boleh memanfaatkan barang
2. Jika terjadi resiko barang, pembeli yang menanggung resiko
3. Ketika masa khiyar berakhir maka akad menjadi lazim

Ketiga, Khiyar Aib

Batasan Aib yang membolehkan adanya khiyar : aib yang mengurangi nilai barang. (Muqadimah Muamalat Maliyah, Dr. Syubili)

Harus Disebutkan Aibnya

Jika barang memiliki aib yang mengurangi harganya, wajib dia jelaskan. Jika tidak, maka terhitung menipu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu,

Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk gandum, lalu beliau memasukkan tangannya, ternyata ada yang basah.

Kemudian beliau bersabda,

أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Mengapa tidak kamu taruh di atas, biar dilihat orang. Siapa yang menipu maka dia bukan golonganku. (Muslim & Ibn Hibban)

Dalam hadis lain, dari Uqban bin Amir, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi muslim yang menjual barang kepada saudaranya sementara di sana ada aibnya, kecuali dia harus menjelaskannya. (Ibnu Majah dan dishahihkan al-Albani).

Khiyar Aib adalah Hak Pembali

Jika pembeli menemukan aib dalam barang, dia punya 2 hak

[1] Mengembalikan barang itu dan meminta uangnya

[2] Tidak mengembalikan barang, namun dia berhak meminta al-Arsy [الأرش]

→ **Al-Arsy** adalah selisih harga antara barang yang cacat dengan barang yang tidak cacat.

Jual Beli dengan Syarat Lepas Tangan

Ketika penjual mengajukan syarat kepada pembeli untuk lepas tangan dari setiap aib barang, dan pembeli menerimanya, apakah penjual bisa bebas dengan syarat ini? Bolehkah pembeli mengajukan hak khiyar?

Ada dua keadaan dalam hal ini

[1] Pembeli telah mengetahui cacat barang atau cacat itu sangat jelas, maka penjual bebas dari cacat ini

[2] Pembeli tidak tahu cacat, sementara penjual lepas tangan dari semua aib, hukum yang berlaku ada 2:

[a] Cacat yang sama-sama tidak diketahui, penjual lepas tangan.

Krn pembeli telah menerima

[b] Cacat yang diketahui penjual, tidak gugur darinya, karena ini penipuan

Keempat, Khiyar Ghuben

Ghuben [الغبن] secara bahasa artinya kurang. Sementara dalam jual beli,

ghuben [الغبن] artinya tindakan menipu, yang mengurangi nilai barang,

baik dilakukan penjual atau pembeli. (keterangan Ibnu Nujaim – dinukil dari al-Mausuah al-Fiqhiyah)

Khiyar ini melindungi hak penjual atau pembeli karena tidak tahu keadaan barang atau proses transaksi.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسِهِ

Tidak halal memakan harta orang lain, kecuali dengan kerelaan pemiliknya. (ad-Daruquthni).

Ibnu Qudamah (al-Mughni, 4/92) menyebutkan, ada 3 bentuk transaksi yang diberi hak khiyar karena ghuben,

[1] **Talaqqi ar-Rukban**

Menjemput petani sebelum dagangan masuk ke pasar, sementara dia buta harga pasar.

[2] **Bai' Najasy**

Berpura-pura menawar atau memuji barang agar harga naik, atau sebaliknya. Dengan maksud menipu penjual atau pembeli

[3] **Bai' Mustarsil**

Mustarsil artinya dilepas. Dalam jual beli, bai' mustarsil berarti menjual barang tanpa tahu harga, dan dilepas sesuai harga yang berlaku di masyarakat. Atau membeli tanpa tahu harga, dan pasrah pada penjual. Jika ada selisih harga yang tidak wajar, pihak yang dirugikan memiliki hak khiyar atau mendapatkan ganti atas kerugian.

Syarat dalam Jual Beli

Yang dimaksud syarat dalam jual beli adalah kesepakatan yang dibuat aqidain, karena adanya akad, untuk kepentingan salah satu atau kedua aqidain atau untuk tujuan shahih.

Beda dengan Syarat Sah

Kesepakatan ini diluar syarat sah jual beli dan di luar konsekuensi akad. Bedanya,

1. Syarat sah jual beli ditetapkan oleh syariat, sebagai bagian dari konsekuensi akad. Syarat dalam jual beli ditetapkan berdasarkan kesepakatan aqidain
2. Jika salah satu syarat sah tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. Jika salah syarat jual beli tidak dipenuhi, kembali kepada kerelaan pihak yang dirugikan.

Hukum Mengajukan Syarat

Hukum asal syarat dalam jual beli adalah boleh dan sah.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian..” (QS. al-Maidah:1)

Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin harus memenuhi setiap syarat (perjanjian) diantara mereka.” (Abu Daud)

Macam-macam Syarat

Secara umum dibagi dua,

Pertama, syarat yang sah

Ada beberapa bentuk, diantaranya,

[1] Syarat yang sesuai dengan konsekuensi akad

Misal: pembeli mempersyaratkan bahwa penjual harus menanggung setiap aib yang ada pada barang

[2] Syarat jaminan kepercayaan (*tautsiqiyah*)

Misal: si A menjual mobil kepada si B secara kredit. Dan si B minta, agar selama masa pelunasan, ada satu orang yang bisa dijadikan penjamin (*dhamin*)

[3] Syarat terkait kriteria barang, terutama untuk jual beli yang barangnya tertunda

Misal: Pembeli minta agar penjual menyerahkan barang dengan warna tertentu.

[4] Syarat yang manfaatnya kembali kepada salah satu aqidain

Misal: si A menjual rumah ke si B, namun si A mempersyaratkan agar rumah ini ditempati satu bulan lagi.

[5] Syarat yang membatasi sebagian hak kepemilikan.

Ini boleh, selama pihak yang diambil haknya merelakan. Dan syarat ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Karena akad tetap jalan, barang berpindah kepemilikan, hanya saja sebagian haknya direlakan.

Misal: si A menjual rumah ke si B, dengan syarat, si B harus yang menempati rumah itu, dan tidak boleh dijual. Karena si A tidak ingin bertentangan dengan selain si B.

[6] Syarat *jazaiyah* sebagai ganti rugi karena keterlambatan kerja.

→ ini boleh selama ganti rugi itu bukan karena keterlambatan penyerahan uang, karena ini riba

Misal: si A pesan ke si B barang x untuk diserahkan bulan depan. Jika lebih dari jatuh tempo tidak diserahkan, si B wajib membayar ganti rugi.

[7] Syarat menggantung

Misal: Saya mau jual mobil ini seharga 200 jt ke anda, jika orang tua saja bersedia. Tunggu saya izin dulu. Jika ortu setuju, akad sah dan konsekuensinya harus dipenuhi.

Semua syarat di atas hukumnya boleh, karena keinginan orang itu berbeda-beda. Dan hikmah dari syariat, membolehkan semuanya sebagai konsekuensi dihalalkannya jual beli.

Kedua, syarat yang fasid (batal)

Secara umum, hanya ada 2:

[1] Syarat yang melanggar larangan syariat

Misal: menggabungkan antara jual beli dan utang. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَجْلُ سَلْفٌ وَيَبْعُ

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli.” (Ahmad, Nasai, dan yang lainnya)

Atau syarat yang mengandung maksiat, atau yang merugikan salah satu pihak di luar konsekuensi akad dan tidak ada keridhaan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسِهِ

“Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.” (ad-Daruquthni).

[2] Syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad

Misal: syarat jual beli, sementara barang tidak boleh dibawa oleh pembeli.

Semua syarat yang fasid disebut syarat yang tidak sesuai kitabullah.

Statusnya syarat yang batal, meskipun jual belinya sah. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka statusnya batal, meskipun jumlahnya 100 syarat. (Bukhari & Muslim).

Yang dimaksud: “*syarat yang tidak ada dalam kitab Allah*” adalah syarat yang tidak sesuai dengan hukum dan aturan Allah. Demikian pendapat jumhur.

Jual Beli yang Haram

Ada 3 catatan untuk Jual Beli yang Haram

1. Jual beli yang haram itu hanya sedikit. Karena hukum asal jual beli adalah mubah
2. Muamalat yang diharamkan, tujuan besarnya untuk menghindari setiap unsur kedzliman dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat.
3. Jual beli yang Allah haramkan, kebanyakan diganti dengan transaksi yang halal. Seperti, Allah larang judi dan diganti dengan lomba. Allah larang riba, diganti dengan jual beli.

Sebab Penghasilan Haram

Para ulama menyebutkan, secara umum, muamalah yang dilarang, karena di sana mengandung salah satu dari 3 unsur: [1] Dzalim, [2] Gharar, dan [3] Riba

Pertama, unsur dzalim dalam muamalah

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. an-Nisa: 29)

Kedzaliman bertentangan dengan prinsip saling ridha dalam muamalah.

Bentuk-bentuk muamalah dzalim

[1] Menipu

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Siapa yang menipu maka dia bukan bagian dariku.” (Muslim & Turmudzi)

[2] Jual beli najasy

Ada 3 bentuk:

- a. Berpura-pura menawar harga padahal tidak hendak membeli
- b. Memuji barang padahal aslinya tidak
- c. Menyebutkan harga kulak secara dusta.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma,

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّجَشُّسِ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang najasy. (Bukhari)

[3] Ihtikar

Menahan barang dan menyimpannya sehingga masyarakat kesulitan mendapatkannya, padahal mereka sangat membutuhkan, agar harganya naik. Lalu dijual ketika harga naik.

Dari Ma'mar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Siapa yang melakukan ihtikar, maka dia berbuat dosa. (Muslim & Ahmad)

Ada 2 Keadaan Ihtikar yang Haram

[1] Dilakukan pada saat barang mulai langka. Jika menimbun dilakukan ketika ketersediaan barang normal atau melimpah, tidak termasuk ihtikar.

[2] Barang yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan masyarakat, dan mereka akan mendapatkan kesulitan jika barang ini ditimbun. Seperti bahan makanan pokok.

Menimbun barang yang bukan kebutuhan pokok manusia, tidak terlarang.

Menjaga Hak Cipta

Boleh bagi perusahaan untuk membuat produk dengan edisi terbatas. Dengan melarang pihak lain untuk menirunya atau menkopinya. Dan ini bukan termasuk ihtikar, meskipun kebijakannya menyebabkan barang langka. Alasan dibolehkann,

Pertama, Hak cipta ini merupakan milik murni perusahaan

Kedua, Barang yang diproduksi, umumnya bukan kebutuhan umum

Kedua, unsur Gharar dalam jual beli

Gharar adalah bentuk masdar dari Taghrir yang artinya membahayakan atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya di posisi bahaya. (al-Mishbah al-Munir)

Secara istilah, gharar dalam jual beli didefinisikan,

الغرر هو المجهول العاقبة

“Gharar adalah Jual beli yang tidak jelas konsekuensinya” (al-Qawaid an-Nuraniyah, hlm. 116)

Inti dari gharar adalah adanya **jahalah** (ketidak jelasan), baik pada barang maupun harga barang.

Karena itu, gharar mirip dengan judi. Sama-sama majhul ala'iqabah (tidak jelas konsekuensinya). Bedanya, judi terjadi pada permainan. Sementara gharar terjadi dalam transaksi.

Meskipun bahaya judi lebih besar, karena ini pemicu permusuhan dan saling membenci, serta menghalangi orang untuk mengingat Allah. Sehingga diharamkan tanpa kecuali.

Contoh bentuk gharar

→ Bentuk tidak jelas pada barang

- (1) Tidak tahu barang sama sekali
- (2) Tahu barangnya, buta kriteria
- (3) Jual beli barang yang belum dimiliki. Tidak jelas, apakah bisa diserahkan atau tidak
- (4) Penjual tidak bisa dipastikan bisa menyerahkan barang. Seperti menjual barang hilang

→ Bentuk tidak jelas pada harga

- (1) Tidak jelas harganya sama sekali. Misal: Kujual mobil ini, harganya tentukan sendiri. Mereka pisah dan belum ditentukan harganya.
- (2) Dikasih pilihan 2 harga, dan ketika pisah, belum ada pilihan. Baik tidak jelas di depan atau tidak jelas di belakang.
- (3) Tidak jelas masa pelunasannya.

Semua bentuk gharar di atas, menyebabkan ketidak jelasan untung ruginya. Bisa salah satunya lebih diuntungkan, sementara satunya dirugikan.

Dalil Larangan Gharar

Adanya unsur jahalah, membuat gharar mirip dengan judi. Sementara judi termasuk tradisi setan. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (al-Maidah: 90)

Dan secara khusus, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang gharar dalam transaksi. Abu Hurairah mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan acuan kerikil dan jual beli gharar. (Muslim, Abu Daud dan yang lainnya).

Syarat Gharar Terlarang

Pertama, berpengaruh kepada kelanjutan jual beli dan memungkinkannya dihindari.

Ini terjadi jika ghararnya besar dan tidak bisa ditoleransi. Jika ghararnya kecil, tidak terlalu diperhitungkan dampaknya, tidak pengaruh. Seperti, detail isi mesin untuk jual beli kendaraan bermotor, atau detail pondasi rumah.

Ibnul Qoyim menjelaskan,

والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعاً من صحة العقد، بخلاف الكثير الذي يمكن الاحتراز منه

“Gharar jika hanya sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. beda dengan gharar yang besar dan memungkinkan untuk dihindari.” (Zadul Maad, 5/820)

Al-Qarrafi menyebutkan,

الغرر والجهالة - أي في البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعاً ، كالطير في الهواء ، وقليل جائز إجماعاً ، كأساس الدار وقطن الجبة ، ومتوسط اختلف فيه ، هل يلحق بالأول أم بالثاني ؟

Gharar dan jahalah – dalam jual beli – ada 3 macam:

[1] Gharar banyak, hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Seperti: burung yang ada di udara.

[2] Gharar sedikit, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Seperti: pondasi rumah dan jenis kapas kain jubah

[3] Gharar pertengahan, hukumnya diperselisihkan ulama. Apakah dimasukan yang pertama atau kedua.

(al-Furuq, 3/265)

Batasan:

Al-Baji menjelaskan,

الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى أصبح العقد يوصف به

Gharar yang banyak adalah gharar yang mendominasi akad, sehingga akad ini dikenali dengan ketidak jelasan itu. (al-Muntaqa Syarh Muwatha, 5/41)

Kedua, menjadi tujuan utama transaksi

Jika gharar bukan tujuan utama transaksi, namun hanya mengikuti keberadaan transaksi, hukumnya dibolehkan.

Tidak boleh menjual janin yang ada di kandungan induknya. Karena ketidak jelasan janin merupakan tujuan utama transaksi.

Boleh menjual hewan betina yang bunting, meskipun dengan harga lebih mahal, karena bunting. Karena ketidak jelasan janin, sifatnya hanya mengikuti.

Dalam kaidah Fiqh dinyatakan oleh al-Kurkhi,

الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يطل قصداً

Hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama. (al-Wajiz fi Idhah Qawaid Fiqh)

Ketiga, bukan kebutuhan umum

Gharar yang itu menjadi kebutuhan umum, dibolehkan.

Semua jual beli yang tidak bisa didetailkan luar dalamnya, sementara jual beli itu menjadi kebutuhan umum, termasuk dalam kategori ini.

Syaikhul Islam menjelaskan,

ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه منه، فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً

Mafsadah gharar lebih ringan dari pada riba. Karena itu dibolehkan untuk gharar karena menjadi kebutuhan umum, yang itu tidak ada dalam riba. Karena riba lebih berbahaya dari pada keberadaan gharar. (al-Qawaid an-Nuraniyah, 140)

Keempat, hanya pada akad muawadhah

Gharar pada akad tabarru', tidak diperhitungkan sama sekali.

Mukhatharah dalam Jual Beli

Mukhatharah (untung-untungan) tidak bisa lepas dari bisnis. Karena pebisnis tidak tahu masa depan. Bisa jadi sukses, bisa juga nangis. Namun ini bukan judi. Sehingga unsur untung-untungan dalam jual beli, tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk asuransi.

Syaikhul Islam mengatakan,

أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرم كل مخاطرة، ولا كل ما كان متردداً بين أن يغرم أو يغرم أو يسلم.. وكذلك كل متبايعين لسلمة يرجو أن يرجح فيها ويخاف أن يخسر فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، والتاجر مخاطر

Untung-untungan (*mukhatharah*), tidak ada dalil shahih yang menunjukkan haramnya semua mukhatharah. Bahkan kita tahu dengan pasti, Allah dan Rasul-Nya saw tidak mengharamkan semua bentuk mukhatharah. Dan Allah dan Rasul-Nya juga tidak mengharamkan semua transaksi yang tidak tentu, apakah menguntungkan atau rugi, atau bisa sukses... demikian pula, semua orang yang jual beli barang, mereka berharap dapat untung, dan takut rugi. Mukhatharah semacam ini dibolehkan, berdasarkan dalil al-Quran, sunnah dan sepakat ulama. Seorang pelaku bisnis, adalah seorang mukhatir (orang yang sedang melakukan untung-untungan). (al-Fatawa al-Mishriyah, hlm. 532)

Allahu a'lam